

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5133/2533

นาย แก้ว บัว สุวรรณ
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.กร มาตรา 40 (8), มาตรา 42 (9), มาตรา 56, มาตรา 77, มาตรา 78,
มาตรา

บัญชีอัตราภาษีการค้าทำรายการประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 11 มาตรา

โจทก์ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งแล้วขายไปได้กำไรเพียงเล็กน้อย แต่โจทก์ซื้อมาแล้ว
ขายไปภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีเศษ และก่อนขายที่ดินแปลงนี้ โจทก์ก็ได้ขุดหน้า
ดินไปถมที่ดินของคนอื่นซึ่งโจทก์รับเหมาถมที่ดินไปแล้ว เมื่อรวมเงินจากการขาย
ที่ดินและเงินที่โจทก์ได้รับจากการขุดหน้าดินขายดังกล่าวแล้ว โจทก์มีกำไรมิใช่น้อย
อีกทั้งโจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการขาย
ที่ดินแปลงนี้และขอยกเว้นการเสียภาษีดังกล่าวตามมาตรา 42(9) แห่งประมวล
รัษฎากรจึงถือได้ว่าโจทก์ได้ที่ดินแปลงนี้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร โจทก์
ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการขายที่ดินแปลงนี้ การที่โจทก์ซึ่งมีอาชีพ
รับจ้างถมดินซื้อที่ดินสองแปลงในระยะเวลาเดียวกันเพื่อขุดเอาหน้าดินไปถมที่ดิน
แปลงอื่น แล้วขายหรือจำหน่ายที่ดินทั้งสองแปลงนั้นหลังจากขุดหน้าดินไปแล้ว นั้น
ถือได้ว่าโจทก์ขายที่ดินเป็นทางการค้าหรือหากำไร โจทก์ต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชี
อัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์ โจทก์ซื้อขายที่ดินรวม
กับ ส. เข้าลักษณะของคณะบุคคลมีเงินได้พึงประเมินและรายรับตามประมวล

รัฐฎาการ มาตรา 56 และ 77โจทก์จึงต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินภาษีของคณะบุคคลนั้น
ทั้งหมดเต็มจำนวนมิใช่รับผิดชอบเพียงครั้งเดียว

โจทก์ฟ้อง ขอให้ยกเลิกการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีการค้า และ
คำวินิจฉัยอุทธรณ์กับยกเลิกเงินเพิ่มหรือให้ลดเงินเพิ่มด้วย

จำเลยให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า โจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่32928 มาเมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2519 ในราคา 1,446,400 บาท แล้วขายไปในราคา 1,500,000
บาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2521 แม้โจทก์มีกำไรเพียงเล็กน้อย แต่โจทก์ซื้อที่ดิน
แปลงนี้มาแล้วขายไปภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีเศษ ก่อนขายที่ดินแปลงนี้โจทก์
ก็ได้ขุดหน้าดินไปถมในที่ดินของการเคหะแห่งชาติซึ่งโจทก์รับเหมามาถมที่ดินไปแล้ว
เมื่อรวมเงินจากการขายที่ดินและเงินที่โจทก์ได้รับจากการขายหน้าดินดังกล่าวแล้ว
น่าจะเชื่อว่าโจทก์มีกำไรมิใช่น้อย นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2519 นั้นเอง โจทก์ได้ซื้อที่ดินอีก
แปลงหนึ่งคือที่ดินโฉนดเลขที่ 1325 บางส่วนในราคาเพียง 500,000 บาท เมื่อซื้อ
แล้วได้ขุดหน้าดินถมที่ดินของการเคหะแห่งชาติ และโจทก์ได้จำนองที่ดินแปลงนั้น
ไว้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดิ้งส์ทรัสต์ จำกัด ในวันนั้นเองในราคา 1,200,000
บาท และต่อมาก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปใช้หนี้ไป ถือได้ว่าโจทก์ได้กำไรจากการจำนอง
ที่ดินแปลงนี้ถึง 700,000 บาทการที่โจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาสำหรับการขายที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 32928 นั้น เห็นได้ว่าโจทก์ได้ที่ดินแปลงนี้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร มิฉะนั้นโจทก์จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีพ.ศ. 2521 และขอยกเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับที่ดินแปลงนี้โดยอ้างว่าโจทก์ได้ที่ดินแปลงนี้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากร แต่โจทก์หาได้กระทำเช่นนั้นไม่ การที่โจทก์มีอาชีพรับจ้างถมดินและซื้อที่ดิน 2 แปลง ในระยะเวลาเดียวกันเพื่อขุดหน้าดินไปถมที่ดินแปลงอื่นแล้วขายหรือจำหน่ายที่ดินหลังจากได้ขุดหน้าดินไปแล้ว นั้นเห็นได้ว่าเป็นการประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์ โจทก์ได้ที่ดินโฉนดเลขที่ 32928 มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร และเมื่อโจทก์ขายที่ดินแปลงนี้ก็เป็นทางการค้าหรือหากำไร โจทก์จึงมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้าสำหรับที่ดินแปลงนี้ และการที่โจทก์ซื้อขายที่ดินแปลงนี้ร่วมกับนายสมเกียรติ เข้าลักษณะเป็นการกระทำของคณะบุคคลมีเงินได้พึงประเมินและรายรับตามประมวลรัษฎากรมาตรา 56 และ 77 โจทก์จึงต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินภาษีของคณะบุคคลนั้นทั้งหมดเต็มจำนวนมิใช่รับผิดชอบเพียงครึ่งเดียว

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น